

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1867/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ยุ ทธ บุญ น่วม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 290, มาตรา 295, มาตรา 297

การที่จำเลยกับพวกร่วมกันทำร้ายพวกผู้เสียหาย โดยมีเจตนาทำร้ายพวกผู้เสียหายทุกคน ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นใคร ลักษณะของเจตนาในการกระทำความผิดเป็นอันเดียว แม้จะมีการกระทำหลายหนและต่อหลายบุคคล ก็อยู่ภายในเจตนาอันนั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดกรรมเดียว.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยกับพวกร่วมกันกระทำความผิดต่อกฎหมายหลายกรรมต่างกัน คือร่วมกันทำร้ายผู้เสียหายทั้งห้าโดยไม่มีเจตนาฆ่าเป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่ 1 ถึงแก่ความตาย ผู้เสียหายที่ 2 ได้รับอันตรายสาหัสและผู้เสียหายอื่นได้รับอันตรายแก่กายขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290, 295, 297, 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 290, 295, 297, 83, 90 ลงโทษตามมาตรา 290 วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทที่มี

โทษหนักที่สุด จำคุก 4 ปี จำขออื่นให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ขอให้เรียงกระทงลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาว่า พวกจำเลยกับพวกผู้เสียหายต่างนั่งรับประทานอาหารอยู่ฝ่ายละโต๊ะในร้านเดียวกัน พวกจำเลยร่วมกันทำร้ายพวกผู้เสียหายโดยไม่มีสาเหตุโกรธเคืองมาก่อนเป็นพิเศษ แล้ววินิจฉัยว่าตามข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นลักษณะของการยกพวกไปทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ชอบกันเจตนาของพวกจำเลยต้องการทำร้ายพวกผู้เสียหายทุกคน ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นใครลักษณะของเจตนาในการกระทำความผิดเป็นอันเดียว แม้จะมีการกระทำหลายหนและต่อหลายคน ก็อยู่ภายในเจตนาอันนั้น จึงถือว่าเป็นความผิดกรรมเดียว

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	1
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>